SFRATTO SICURO
AVV. DANILO ANSALONE

GUIDA COMPLETA
PER IL PROPRIETARIO

LOCAZIONI A USO DIVERSO DALL'ABITATIVO

Lo sfratto di locali commerciali

dall'intimazione alle chiavi

Negozi, uffici, laboratori, capannoni e alberghi: il procedimento davanti al giudice per morosità o finita locazione, l'indennità di avviamento e la fase esecutiva fino alla riconsegna dei locali.

INDICE

Il percorso completo, in una pagina · p. 2

PARTE I · FINO ALLA CONVALIDA

01 Che cosa cambia rispetto alle abitazioni 3
02 Il procedimento di convalida 4
03 La morosità 5
04 La finita locazione 6
05 L'indennità di avviamento 7
06 I documenti necessari 8
07 Intimazione e notifica 9
08 L'udienza 10
09 L'opposizione 11
10 Tempi, costi e fisco 12

PARTE II · DOPO LA CONVALIDA

01 Il punto di partenza 13
02 Gli atti preliminari 14
03 L'esecuzione sul posto 15
04 Il giorno dell'accesso 16
05 I beni dell'inquilino 17
06 Canoni, spese e fisco 18

IN FONDO ALLA GUIDA

Indicazioni pratiche 19
Glossario 20
Domande frequenti e contatti 22

IL QUADRO D'INSIEME

Il percorso completo, in una pagina

Il percorso si divide in due parti. Nella prima il giudice decide sulla richiesta del proprietario; nella seconda, se l'inquilino non lascia l'immobile da solo, quella decisione viene eseguita.

Parte I · Fino alla convalida

pagine 3–12

1. Verifica dei documenti
2. Intimazione
3. Notifica
4. Iscrizione a ruolo
5. Udienza
6. Convalida

↓ **Se l'inquilino non lascia l'immobile entro la data fissata dal giudice**

Parte II · Dopo la convalida

pagine 13–18

1. Copia conforme
2. Atto di precetto
3. Preavviso di rilascio
4. Primo accesso
5. Forza pubblica
6. Riconsegna

LE POSSIBILI DEVIAZIONI

L'indennità di avviamento p. 7
Nella finita locazione, se dovuta, va pagata prima dell'esecuzione.

L'inquilino si oppone p. 11
Possibile rilascio provvisorio; la causa prosegue come giudizio di merito, con il rito delle locazioni.

L'inquilino lascia da solo p. 15
In qualunque momento: la riconsegna va documentata con un verbale.

Restano beni, merci o attrezzature p. 17
Procede l'ufficiale giudiziario, su richiesta del proprietario: custodia e vendita, oppure smaltimento.

01 · CHE COSA CAMBIA

Locali commerciali e abitazioni: le differenze

Negozi, uffici, laboratori, capannoni e alberghi sono regolati dalla legge 392/1978 con regole proprie, diverse da quelle delle abitazioni. Il procedimento davanti al giudice è lo stesso; cambiano soprattutto i presupposti e alcune tutele.

TEMA	ABITAZIONI	LOCALI COMMERCIALI
Durata minima	4 + 4 anni, oppure 3 + 2 a canone concordato	**6 + 6 anni**; 9 + 9 per alberghi e teatri
Preavviso di disdetta	almeno 6 mesi	almeno **12 mesi**; 18 per alberghi e teatri
Quando la morosità basta	un solo canone non pagato dopo 20 giorni: lo dice la legge	lo valuta il **giudice**, salvo clausola risolutiva espressa nel contratto
Termine di grazia	sì: l'inquilino può sanare in udienza o in un termine fino a 90 giorni	**no**: non si applica ai locali commerciali
Indennità di avviamento	non prevista	dovuta in alcuni casi di finita locazione: **18 mensilità**, 21 per gli alberghi
Imposte sui canoni non incassati	non dovute, se la morosità risulta dall'intimazione di sfratto o da un'ingiunzione	in linea di principio dovute **fino alla risoluzione** del contratto
Cessione del contratto	serve il consenso del proprietario	possibile insieme all'**azienda**, salvo opposizione per gravi motivi

Che cosa resta uguale

Il procedimento per convalida, la notifica, l'udienza e la fase esecutiva con l'ufficiale giudiziario seguono le stesse regole.

I grandi contratti

Se il canone annuo supera 250.000 euro, le parti possono derogare a molte di queste regole con un patto scritto (art. 79, terzo comma, legge 392/1978; esclusi i locali di interesse storico).

02 · IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA

Uno strumento rapido per riavere l'immobile

Per ottenere la restituzione di un immobile dato in locazione, la legge mette a disposizione del proprietario un procedimento speciale, più rapido di una causa ordinaria: il **procedimento per convalida** (artt. 657 e seguenti del codice di procedura civile). Se l'inquilino non si oppone, il giudice di regola accoglie la richiesta già alla prima udienza.

Come funziona, in sintesi

Tramite l'avvocato, il proprietario fa notificare all'inquilino un'**intimazione**: l'atto con cui gli chiede di lasciare l'immobile e lo cita, cioè lo chiama, a comparire davanti al giudice in una data precisa. All'udienza, se l'inquilino non si oppone, il giudice **convalida**: conferma la richiesta con un'ordinanza che consente di ottenere la liberazione dell'immobile, se necessario con l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

TRE STRADE, A SECONDA DELLA SITUAZIONE

Sfratto per morosità

art. 658 c.p.c.

Quando: il contratto è in corso, ma l'inquilino non paga il canone. Per i soli oneri accessori, come le spese condominiali, di regola si agisce con un giudizio ordinario.

Obiettivo: sciogliere il contratto, liberare l'immobile e ottenere un ordine di pagamento dei canoni.

Licenza per finita locazione

art. 657, primo comma, c.p.c.

Quando: il contratto non è ancora scaduto e il proprietario ha già inviato una disdetta valida e tempestiva.

Obiettivo: ottenere in anticipo il provvedimento, così da riavere l'immobile alla scadenza.

Sfratto per finita locazione

art. 657, secondo comma, c.p.c.

Quando: il contratto è già scaduto, il rinnovo è escluso, ma l'inquilino è ancora nell'immobile.

Obiettivo: ottenere il provvedimento che ordina il rilascio, cioè la restituzione, dell'immobile.

Quali immobili

Negozi, uffici, studi professionali, laboratori, capannoni, depositi e alberghi: tutti gli immobili non destinati ad abitazione. Dal 2023 la convalida si usa anche per l'affitto d'azienda che comprende immobili.

E dopo la convalida?

Precetto, ufficiale giudiziario e riconsegna delle chiavi sono spiegati nella seconda parte di questa guida, da pagina 13.

03 · LA MOROSITÀ

Quando l'inquilino commerciale non paga

Per i locali commerciali la legge non fissa una soglia di morosità: decide il giudice se l'inadempimento è abbastanza grave da giustificare la **risoluzione** del contratto, cioè il suo scioglimento (art. 1455 c.c.). Come riferimento si usa spesso la regola delle abitazioni: un canone non pagato dopo 20 giorni.

SE IL CONTRATTO LA PREVEDE

La clausola risolutiva espressa

Molti contratti commerciali stabiliscono che il mancato pagamento, anche di un solo canone, scioglie il contratto di diritto. Basta allora comunicare all'inquilino che ci si vuole avvalere della clausola (art. 1456 c.c.), senza che il giudice debba valutare la gravità.

DIFFERENZA IMPORTANTE

Niente termine di grazia

La possibilità di sanare la morosità in udienza, o in un termine fino a 90 giorni, vale solo per le abitazioni. Per i locali commerciali non si applica (Cassazione, Sezioni Unite, n. 272 del 1999).

Se l'inquilino paga dopo l'intimazione

Il pagamento fatto dopo l'intimazione non cancella l'inadempimento già avvenuto: il giudice ne tiene conto solo nel valutare se il ritardo è abbastanza grave. Se però salda tutto prima dell'udienza, il giudice non può convalidare, perché la convalida richiede che la morosità persista: la richiesta di risoluzione può proseguire, se il proprietario lo chiede, nel giudizio di merito.

La diffida ad adempiere

È un'intimazione scritta a pagare entro un termine non inferiore a 15 giorni. Se l'inquilino non paga e la diffida lo ha avvertito di questa conseguenza, il contratto si risolve di diritto (art. 1454 c.c.): uno strumento utile anche ai fini fiscali.

Le garanzie

Se il contratto prevede una fideiussione bancaria o assicurativa, lo Studio verifica se escuterla, cioè chiederne il pagamento al garante, rispettando i termini indicati nella garanzia.

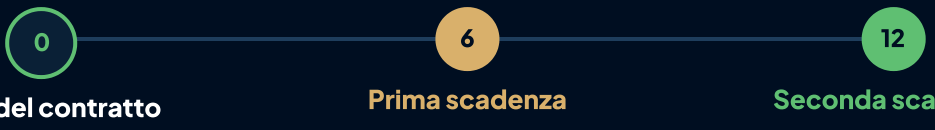
Locali e somme, in un solo atto

Con l'intimazione lo Studio chiede anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (art. 658 c.p.c.): in caso di convalida il giudice emette insieme il provvedimento sui locali e un ordine di pagamento per le somme. Canoni e oneri accessori si indicano separatamente; il deposito cauzionale non si scala.

04 · LA FINITA LOCAZIONE

Quando il contratto arriva a scadenza

Un contratto commerciale si rinnova automaticamente di 6 anni in 6 anni, salvo **disdetta** inviata con raccomandata nei tempi di legge (art. 28, legge 392/1978). Alla prima scadenza, però, il proprietario può opporsi al rinnovo solo per motivi precisi.



DOPO 6 ANNI

Diniego del rinnovo **solo per i motivi di legge** (art. 29), con raccomandata che l'inquilino deve ricevere almeno **12 mesi prima** e il motivo indicato, a pena di nullità.

DOPO 12 ANNI

Disdetta **senza bisogno di motivo**, con raccomandata che l'inquilino deve ricevere almeno 12 mesi prima. In mancanza, il contratto si rinnova per altri 6 anni.

Per alberghi e teatri le durate sono di 9 + 9 anni e il preavviso è di 18 mesi.

I motivi che consentono il diniego alla prima scadenza

· Usare l'immobile come **abitazione** propria, del coniuge o di parenti in linea retta entro il secondo grado

· Esercitarvi un'**attività** propria, del coniuge o di parenti in linea retta entro il secondo grado

· **Demolire, ricostruire** o ristrutturare integralmente l'immobile, disponendo dei titoli edilizi quando si agisce per il rilascio

· Adeguare la superficie di vendita alle norme sul commercio, se i lavori impediscono la permanenza dell'inquilino

PRIMA DELLA SCADENZA

Licenza per finita locazione

Il giudice convalida in anticipo; il rilascio potrà avvenire solo dopo la scadenza.

DOPO LA SCADENZA

Sfratto per finita locazione

Per il contratto già scaduto, con rinnovo escluso, se l'inquilino non ha lasciato i locali.

⚠ **Il motivo va rispettato.** Se entro 6 mesi dalla riconsegna il proprietario non destina l'immobile all'uso dichiarato, o non avvia i lavori, l'inquilino può chiedere il ripristino del contratto o un risarcimento fino a 48 mensilità, oltre all'indennità di avviamento (art. 31).

Dopo la scadenza, finché resta nei locali, l'inquilino deve un'indennità di occupazione pari al canone (art. 1591 c.c.). Nelle ricevute va indicata questa causale, non «canone».

05 · L'INDENNITÀ DI AVVIAMENTO

Il compenso per la clientela perduta

L'**avviamento** è il valore che un'attività acquista grazie alla clientela legata a quel luogo. Quando il contratto termina per scelta del proprietario, l'inquilino che perde i locali ha diritto a un'indennità (art. 34, legge 392/1978).

18 *mensilità*

dell'ultimo canone pagato. Per le attività alberghiere sono **21**.

×2 *raddoppio*

se entro un anno nei locali inizia, da parte di chiunque, un'attività uguale o affine a quella dell'inquilino uscente.

Quando è dovuta

· Il contratto cessa per **finita locazione**, su iniziativa del proprietario: disdetta alla scadenza o diniego del rinnovo.

· Nei locali si svolge un'attività con **contatto diretto con il pubblico**: negozi, bar, ristoranti, laboratori aperti alla clientela.

Quando non è dovuta

· Sfratto per **morosità** o altra risoluzione per inadempimento dell'inquilino.

· Disdetta o recesso **dell'inquilino**; procedure concorsuali.

· Attività senza contatto con il pubblico, professionali o transitorie; locali complementari o interni a stazioni, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici (art. 35).

Senza pagamento, niente esecuzione

Quando l'indennità è dovuta, l'ufficiale giudiziario non può eseguire il rilascio finché non è stata pagata (art. 34, terzo e quarto comma). Se l'importo è contestato, basta versare la somma indicata dall'inquilino o, in mancanza, quella offerta dal proprietario, salvo conguaglio alla fine del giudizio.

Perché conviene valutarla subito

L'indennità può valere molte migliaia di euro e incide sulla convenienza dell'operazione. Prima di inviare la disdetta, lo Studio stima se e quanto potrebbe essere dovuto, sulla base dell'attività svolta nei locali.

06 · PRIMA DI INIZIARE

I documenti e le verifiche necessarie

Nei contratti commerciali contano anche la natura dell'inquilino, spesso una società, e l'attività svolta nei locali. Ecco che cosa serve allo Studio e perché.

Contratto di locazione
Sempre

Con la ricevuta di registrazione e gli eventuali accordi successivi, come modifiche del canone o cessioni.

Visura dell'inquilino
Sempre

Se è un'impresa, la visura camerale indica sede, legale rappresentante e PEC per la notifica. La richiede lo Studio.

Prospetto dei mancati pagamenti
Morosità

Fatture o avvisi emessi, pagamenti ricevuti e importi residui, distinguendo canoni e oneri accessori.

Disdetta e prova di ricezione
Finita locazione

La raccomandata ricevuta dall'inquilino almeno 12 mesi prima e la ricevuta di ritorno; per lavori, anche i titoli edilizi.

L'attività svolta nei locali
Finita locazione

Che cosa fa l'inquilino e se riceve clientela: serve a valutare l'indennità di avviamento.

Garanzie
Se presenti

Deposito cauzionale, fideiussioni bancarie o assicurative, garanti personali indicati nel contratto.

Mandato e procura alle liti
Sempre

Il mandato regola il rapporto con lo Studio; la procura, firmata prima della notifica, autorizza l'avvocato a rappresentarLa.

Comunicazioni con l'inquilino
Se presenti

Diffide, PEC, email e lettere, comprese eventuali contestazioni sui locali o comunicazioni di cessione d'azienda.

Che cosa fa lo Studio con questi documenti

- ✓ Verifica i presupposti e il tipo di contratto
- ✓ Redige l'intimazione e valuta le garanzie
- ✓ Stima l'eventuale indennità di avviamento
- ✓ Cura notifica, deposito e udienza, e La aggiorna

07 · L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Intimazione, notifica e iscrizione a ruolo

Una volta verificati i documenti, il procedimento si avvia in quattro passaggi, tutti curati dallo Studio.

1

L'intimazione con citazione per la convalida

È l'atto che apre il procedimento. Contiene la richiesta del proprietario, i fatti su cui si fonda e la data dell'udienza, con gli avvertimenti che la legge impone di dare all'inquilino: tra questi, che può chiedere il **patrocinio a spese dello Stato**, cioè l'assistenza legale gratuita per chi ha un reddito basso (art. 660 c.p.c.).

2

La notificazione all'inquilino

L'atto viene consegnato ufficialmente all'inquilino dall'avvocato stesso, tramite PEC o posta, oppure dall'ufficiale giudiziario. Se l'inquilino è una società, si notifica di norma all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o presso la sede legale; se è una persona, presso la residenza, la dimora o il luogo in cui lavora (art. 139 c.p.c.); se è un imprenditore individuale, di norma via PEC. Se l'atto non viene consegnato nelle mani dell'inquilino, gli si invia anche un avviso con raccomandata.

3

Il termine per comparire

Almeno 20 giorni liberi

Tra la notifica e l'udienza devono trascorrere almeno venti giorni «liberi», cioè senza contare né il giorno della notifica né quello dell'udienza (art. 660 c.p.c.). Di norma lo Studio fissa l'udienza a circa 50 giorni dall'atto, per avere margine in caso di notifiche difficili.

4

L'iscrizione a ruolo

Prima dell'udienza lo Studio deposita in Tribunale, in via telematica, l'atto notificato e i documenti, pagando il **contributo unificato**, la tassa dovuta allo Stato per avviare un giudizio. Con questo deposito la causa viene registrata e assegnata a un giudice.

Nessuna pausa ad agosto

La sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto, non si applica a questa fase del procedimento.

Dal giorno della notifica

Ogni contatto dell'inquilino va riferito allo Studio: proposte, pagamenti o la consegna delle chiavi possono cambiare il corso del procedimento.

08 · L'UDIENZA

Che cosa può accadere davanti al giudice

All'udienza La rappresenta l'avvocato: la Sua presenza non è necessaria. Per l'inquilino può presentarsi il titolare o il legale rappresentante, anche senza avvocato. Gli scenari possibili sono quattro.

A · NON SI PRESENTA O NON SI OPPONE

La convalida

Il giudice convalida con un'ordinanza esecutiva e fissa la data per il rilascio (art. 663 c.p.c.). Nella morosità l'avvocato dichiara che il debito persiste e il giudice emette anche il decreto ingiuntivo per i canoni (art. 664 c.p.c.).

B · HA PAGATO TUTTO PRIMA DELL'UDIENZA

Niente convalida

Per i locali commerciali non esiste il termine di grazia. Se però la morosità non persiste, il giudice non può convalidare: la richiesta di risoluzione può proseguire nel giudizio di merito, nel quale si valuta la gravità del ritardo.

C · SI OPPONE

Provvedimenti provvisori

Il giudice non può convalidare, ma può ordinare comunque il rilascio in via provvisoria. La causa prosegue poi con il giudizio di merito, secondo il rito delle locazioni. I dettagli a pagina 11.

D · LA NOTIFICA NON È CERTA

Una nuova citazione

Se appare probabile che l'inquilino non abbia saputo dell'atto, il giudice ordina di notificarlo di nuovo e rinvia l'udienza (art. 663 c.p.c.).

FINO A 6 MESI

Dopo la convalida

L'inquilino deve lasciare i locali entro la data fissata dal giudice: al massimo 6 mesi, 12 in casi eccezionali (art. 56, legge 392/1978). Nella finita locazione, se è dovuta l'indennità di avviamento, l'esecuzione può iniziare solo dopo il suo pagamento.

09 · L'OPPOSIZIONE

Quando l'inquilino contesta

Se l'inquilino si oppone alla richiesta, il giudice non può convalidare. Può però adottare alcuni provvedimenti che tutelano subito il proprietario.

1. **Il rilascio in via provvisoria** · art. 665 c.p.c.
   Se le contestazioni non sono provate per iscritto e non vi sono gravi motivi contrari, il giudice, su richiesta del proprietario, può ordinare comunque il rilascio dei locali, eventualmente dietro cauzione. L'ordinanza è subito esecutiva.

2. **Il pagamento delle somme non contestate** · art. 666 c.p.c.
   Se l'inquilino contesta solo l'importo, il giudice può ordinargli di pagare la parte non discussa entro un massimo di 20 giorni. Se non paga, convalida.

3. **Il mutamento del rito** · art. 667 c.p.c.
   La causa prosegue come giudizio di merito, con il rito speciale delle locazioni (art. 447-bis c.p.c.), nel quale si decide su tutte le contestazioni. Prima è obbligatorio tentare la **mediazione**, un incontro di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato.

Le contestazioni più frequenti nei locali commerciali

- **Vizi dei locali**, problemi di agibilità o di conformità agli usi pattuiti
- **Validità della disdetta** o del motivo indicato per il diniego del rinnovo
- **Indennità di avviamento**: se spetta e in quale misura
- **Compensazioni** con lavori o migliorie eseguiti dall'inquilino

Una fase distinta, una scelta Sua

Il giudizio che segue l'opposizione, di regola, non è compreso nel mandato per la convalida: fa fede quanto indicato nel mandato. Lo Studio Le illustrerà condizioni e costi, e Lei potrà decidere liberamente come procedere.

10 · TEMPI, COSTI E FISCO

Quanto tempo, quanto costa

I tempi, se l'inquilino non si oppone

1. **Incarico e documenti** — pochi giorni per verifiche e atti
2. **Notifica** — l'udienza è fissata di norma a circa 50 giorni
3. **Udienza e convalida** — spesso nello stesso giorno
4. **Data del rilascio** — fissata dal giudice, fino a 6 mesi

In assenza di opposizione e di rinvii, la convalida può arrivare in circa due mesi dall'avvio. I tempi effettivi dipendono dal calendario del Tribunale e dalla regolarità delle notifiche.

Il compenso dello Studio

È indicato nel mandato, che precisa anche quali attività comprende, per esempio se include la fase esecutiva. Il giudizio che segue un'eventuale opposizione dell'inquilino è di regola oggetto di un incarico distinto.

Le spese vive

Sono i costi materiali del procedimento, distinti dal compenso. Sono a Suo carico direttamente, senza ricarichi.

- Contributo unificato
- Marca da bollo
- Notifiche
- Copie

Le spese del procedimento

Con la convalida il giudice pone di regola le spese a carico dell'inquilino. Il loro recupero effettivo dipende però dalla sua solvibilità, cioè dalla presenza di redditi o beni su cui agire.

ART. 26 TUIR

Le imposte sui canoni non incassati

Per i locali commerciali, a differenza delle abitazioni, i canoni non incassati restano in linea di principio tassabili fino alla risoluzione del contratto, per esempio con la convalida dello sfratto o la risoluzione per diffida. Agire presto ha quindi anche un effetto fiscale: ne parli con il Suo commercialista.

01 · IL PUNTO DI PARTENZA

Che cosa ha deciso il giudice

All'udienza l'inquilino non si è presentato, oppure si è presentato senza opporsi, e il giudice ha **convalidato lo sfratto**: ha cioè confermato, con un provvedimento, la richiesta di sfratto presentata dal proprietario. Da quel momento il contratto di locazione è **risolto**, ossia ha cessato di produrre effetti, e l'inquilino non ha più alcun diritto di occupare l'immobile.

Che cos'è un titolo esecutivo
È un documento al quale la legge attribuisce la forza di essere eseguito anche contro la volontà di chi è obbligato. L'ordinanza di convalida è un titolo esecutivo: se l'inquilino non lascia l'immobile spontaneamente, il proprietario può ottenerne la liberazione, ma soltanto con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e mai di propria iniziativa.

I DUE PROVVEDIMENTI CHE HA OTTENUTO

L'immobile

Ordinanza di convalida · art. 663 c.p.c.

È il provvedimento che ordina il **rilascio** dell'immobile, cioè la sua restituzione al proprietario libero da persone e cose. Indica anche la data a partire dalla quale lo sfratto può essere eseguito.

Le somme

Decreto ingiuntivo · art. 664 c.p.c.

Se richiesto nell'atto di intimazione, è l'ordine del giudice di pagare i canoni scaduti e quelli che scadranno fino all'esecuzione dello sfratto, oltre alle spese dell'intimazione. È **immediatamente esecutivo**: consente di agire subito per il recupero.

ENTRO
6
mesi
12 in casi eccezionali

LA DATA DELL'ESECUZIONE

Il giudice la stabilisce valutando la situazione di entrambe le parti, entro sei mesi dall'ordinanza (art. 56, legge 392/1978). Prima di questa data l'inquilino non può essere allontanato.

Nel Suo caso: _____

Il pagamento tardivo non annulla lo sfratto

Per i locali commerciali la legge non consente di sanare la morosità per conservare il contratto. Un accordo con l'inquilino resta possibile, per esempio un rilascio concordato a fronte di una dilazione, ma deve essere redatto per iscritto e valutato dallo Studio prima della firma.

02 · GLI ATTI PRELIMINARI

Prima dell'accesso: tre atti necessari

La legge non consente di presentarsi all'immobile senza preavviso. L'accesso deve essere preceduto da tre passaggi formali, che hanno anche lo scopo di mettere l'inquilino in condizione di lasciare la casa spontaneamente.

Chi è l'ufficiale giudiziario

È un pubblico ufficiale che opera presso il Tribunale, in un ufficio chiamato UNEP. Ha il compito di notificare gli atti e di eseguire materialmente i provvedimenti del giudice, compreso il rilascio degli immobili. Né il proprietario né l'avvocato possono allontanare l'inquilino: può farlo solo lui.

1 La copia attestata conforme

A cura dello Studio

È una copia dell'ordinanza nella quale il cancelliere, o lo stesso avvocato, certifica che corrisponde all'originale. Soltanto in questa forma, o come duplicato informatico, il provvedimento può essere messo in esecuzione (art. 475 c.p.c.).

2 La notificazione dell'ordinanza e del precetto

Almeno 10 giorni

Notificare significa consegnare ufficialmente un atto al destinatario, con modalità previste dalla legge che ne assicurano la conoscenza legale. Il **precetto** è l'atto con cui si intima formalmente all'inquilino di lasciare l'immobile entro un termine non inferiore a dieci giorni, e comunque non prima della data fissata dal giudice, avvertendolo che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata (artt. 479 e 480 c.p.c.).

3 Il preavviso di rilascio

Almeno 10 giorni prima

Se, scaduto il precetto, l'inquilino è ancora nell'immobile, lo Studio chiede all'ufficiale giudiziario di fissare giorno e ora dell'accesso, cioè del sopralluogo per eseguire lo sfratto. L'ufficiale giudiziario li comunica all'inquilino con almeno dieci giorni di anticipo (art. 608 c.p.c.). Con la notifica di questo avviso l'esecuzione ha formalmente inizio.

Perché lo Studio procede senza attese

Il precetto perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.). Lasciar trascorrere questo termine obbligherebbe a ripetere l'atto, con ulteriori costi e ritardi.

03 · L'ESECUZIONE SUL POSTO

Dall'accesso alla riconsegna

Se l'inquilino non ha lasciato l'immobile dopo il preavviso, l'ufficiale giudiziario procede sul posto. Ogni operazione è descritta nel **verbale**, il documento ufficiale che redige durante l'accesso e che fa fede di ciò che è avvenuto.

4

Il primo accesso

Presenza del proprietario o di un delegato

Nel giorno e nell'ora indicati l'ufficiale giudiziario si reca presso l'immobile. Se l'inquilino lo ha già lasciato, redige il verbale e consegna le chiavi al proprietario. Se invece è ancora presente, accade spesso che l'ufficiale giudiziario dia atto della situazione e fissi un nuovo accesso.

5

Gli accessi con la forza pubblica

Tempi variabili

Se l'inquilino non collabora, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'assistenza della **forza pubblica**, cioè di Polizia o Carabinieri, e far aprire la porta da un fabbro (artt. 513 e 608 c.p.c.). L'intervento va programmato con le autorità locali: per questo è la fase i cui tempi variano di più da una città all'altra.

L'immissione in possesso

Conclusione della procedura

È l'atto conclusivo: l'ufficiale giudiziario consegna le chiavi al proprietario, o alla persona da lui incaricata, e ordina a chiunque si trovi nell'immobile di riconoscerlo come possessore. Da quel momento il proprietario torna ad avere la piena disponibilità dell'immobile.

Quanto tempo occorre

Non esiste una durata valida per tutti i casi. Se l'inquilino lascia l'immobile dopo il precetto, la procedura si chiude di norma in poche settimane dalla data fissata dal giudice; se è necessaria la forza pubblica possono servire diversi mesi, secondo il carico di lavoro del Tribunale e degli uffici locali. Lo Studio La informa a ogni passaggio.

Se l'inquilino lascia spontaneamente

La procedura può interrompersi in qualsiasi momento. È importante avvisare subito lo Studio: la restituzione delle chiavi deve risultare da un verbale di riconsegna, che descrive lo stato dell'immobile e che lo Studio predispone per Lei.

04 · IL GIORNO DELL'ACCESSO

Chi partecipa e come prepararsi

Una buona organizzazione evita rinvii. Ecco chi è presente all'accesso, che cosa conviene predisporre e che cosa fare subito dopo la riconsegna.

L'ufficiale giudiziario
Dirige le operazioni e redige il verbale.

L'avvocato
Assiste alle operazioni, direttamente o tramite un collega del luogo, e interviene in caso di contestazioni.

Il proprietario o un delegato
Riceve le chiavi. Se non può essere presente, può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Fabbro e forza pubblica
Il fabbro apre la porta e sostituisce la serratura; la forza pubblica garantisce l'ordine. Se sono presenti persone malate può essere richiesto un medico.

Prima dell'accesso: che cosa predisporre

- ✓ **La delega**, se non potrà essere presente: la predispone lo Studio.
- ✓ **Un fabbro** disponibile per aprire e sostituire subito la serratura.
- ✓ **Il telefono carico**, per fotografare i locali e i contatori.
- ✓ **Un documento d'identità** valido.

Subito dopo la riconsegna

1. **Sostituisca la serratura**, se non è già avvenuto durante l'accesso.
2. **Annoti le letture dei contatori** e verifichi a chi sono intestate le utenze: se lo sono ancora all'inquilino, occorre chiedere al gestore la voltura o la cessazione.
3. **Fotografi ogni locale** e segnali allo Studio eventuali danni: servono per il deposito cauzionale e per le somme da richiedere.
4. **Conservi il verbale**: prova la data della riconsegna e lo stato dell'immobile.

Se nell'immobile restano mobili o altri beni dell'inquilino, si segue la procedura descritta nella pagina successiva.

05 · I BENI DELL'INQUILINO

Che fine fanno i beni lasciati nell'immobile

Capita spesso che l'inquilino lasci arredi, attrezzature, merce o altri beni. Il proprietario non può trattenerli né disfarsene di propria iniziativa: la legge prevede una procedura precisa, gestita dall'ufficiale giudiziario (art. 609 c.p.c.).

1 L'ordine di portarli via

L'ufficiale giudiziario ordina all'inquilino di asportare i suoi beni entro un termine che stabilisce lui. Se l'inquilino è presente all'accesso, l'ordine viene scritto nel verbale; se è assente, gli viene notificato con un atto, a spese del proprietario.

↓

2 Se i beni restano: la stima

Scaduto il termine, l'ufficiale giudiziario, su richiesta del proprietario, mette a confronto due cifre. Dal confronto dipende quale dei due esiti seguirà.

Quanto si ricaverebbe vendendoli *a confronto con* Quanto costerebbero trasporto e custodia

↓ ↓

2a Il valore supera i costi: custodia e vendita

Il deposito. Su richiesta del proprietario, l'ufficiale giudiziario nomina un custode, che porta i beni in un luogo di custodia. I costi sono anticipati dal proprietario.

La vendita. I beni vengono venduti con le modalità stabilite dal giudice.

Il ricavato. Serve prima a pagare trasporto, custodia e vendita; ciò che avanza copre le spese dell'esecuzione.

Fino alla vendita chi ne è proprietario, di solito l'inquilino, può chiederne al giudice la restituzione, pagando le spese di trasporto e custodia.

2b La vendita non conviene: smaltimento

Quando accade. Se il valore dei beni non supera i costi di trasporto e custodia, oppure se il proprietario non chiede la custodia anticipandone le spese, salvo che la vendita appaia chiaramente utile. Lo stesso vale se la vendita non va a buon fine.

Le conseguenze. I beni si considerano abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento o la distruzione, salvo diversa richiesta del proprietario.

Fino allo smaltimento l'inquilino può ancora chiederne la restituzione.

Un esempio. È il caso più frequente: arredi e attrezzature usurati, merce deteriorata, materiali di scarso valore.

Un'eccezione: i documenti di lavoro

I documenti di un'attività professionale o d'impresa non si eliminano: vanno conservati per due anni, dal proprietario o da un custode.

Chi paga

Notifiche, stima, trasporto e custodia sono anticipati dal proprietario e rientrano tra le spese da recuperare nei confronti dell'inquilino.

06 · CANONI, SPESE E FISCO

Canoni, spese e fisco

Ottenere la restituzione dell'immobile e recuperare il credito sono due percorsi distinti, che possono procedere in parallelo.

Il recupero dei canoni non pagati

1 · IL TITOLO
Decreto ingiuntivo
emesso con la convalida

→

2 · L'INTIMAZIONE
Precetto di pagamento
almeno 10 giorni per pagare

→

3 · IL RECUPERO
Pignoramento
stipendio, pensione, conto

Il **pignoramento** è l'atto con cui si vincolano beni o crediti del debitore, per esempio una quota dello stipendio o le somme depositate in banca, per soddisfare il creditore. Prima di avviarlo lo Studio verifica se l'inquilino dispone di redditi o beni pignorabili. Il recupero forzoso è un'attività distinta dallo sfratto: costi e convenienza Le vengono illustrati prima di iniziare.

Deposito e garanzie

Dopo il rilascio il deposito cauzionale può essere imputato ai canoni non pagati; per trattenerlo a copertura di danni occorre chiederlo al giudice. Se il contratto prevede una fideiussione bancaria o assicurativa, lo Studio ne verifica l'escussione nei termini previsti.

Le spese dell'esecuzione

L'ufficiale giudiziario annota nel verbale le spese anticipate dal proprietario. Il giudice le liquida, cioè ne determina l'importo, con un decreto che costituisce a sua volta titolo esecutivo contro l'inquilino (art. 611 c.p.c.).

ART. 26 TUIR

Le imposte sui canoni non incassati

Per i locali commerciali, a differenza delle abitazioni, i canoni non incassati restano in linea di principio tassabili fino alla risoluzione del contratto, per esempio fino alla convalida dello sfratto; se il proprietario è un'impresa valgono le regole proprie dei crediti non incassati. Consegni al Suo commercialista copia dell'intimazione e dell'ordinanza.

LE SPESE VIVE DI QUESTA FASE

Sono i costi materiali della procedura, distinti dal compenso dell'avvocato. Sono a Suo carico direttamente, senza alcun ricarico.

- Copia attestata conforme
- Notifiche e diritti dell'ufficiale giudiziario
- Fabbro
- Trasporto e custodia dei beni
- Contributo unificato per i ricorsi al giudice

IN OGNI FASE

Come comportarsi fino alla riconsegna

Dall'incarico alla consegna delle chiavi, alcuni comportamenti rafforzano la posizione del proprietario, altri possono comprometterla o esporlo a responsabilità.

Da fare

1. **Trasmettere allo Studio** ogni comunicazione dell'inquilino: messaggi, lettere, proposte.
2. **Comunicare ogni pagamento** ricevuto, anche parziale: va considerato nei conteggi.
3. **Usare nelle ricevute la causale** indicata dallo Studio, per esempio «indennità di occupazione».
4. **Conservare** contratto, ricevute, corrispondenza e fatture delle spese sostenute.
5. **Ricevere le chiavi solo con un verbale**, completo di fotografie e letture dei contatori.
6. **Rimanere reperibile** nei giorni dell'accesso, oppure indicare chi La sostituisce.

Da evitare

1. **Cambiare la serratura, entrare** nell'immobile o interrompere le utenze: anche chi ha ragione rischia una denuncia.
2. **Firmare accordi**, proroghe, quietanze o rinunce senza averli sottoposti allo Studio.
3. **Rilasciare ricevute generiche** dopo l'intimazione o dopo la scadenza del contratto.
4. **Discutere la causa** con l'inquilino o inviargli dichiarazioni scritte sulla procedura.
5. **Spostare, trattenere o eliminare** i beni dell'inquilino: la loro sorte la decide l'ufficiale giudiziario.
6. **Promettere l'immobile a terzi** prima della riconsegna effettiva: i tempi dell'esecuzione non sono prevedibili.

IN SINTESI

Lasci che sia la procedura a tutelarLa. In caso di dubbio, senta prima lo Studio.

GLOSSARIO · I

Le parole della convalida

I termini tecnici che troverà negli atti e nelle comunicazioni dello Studio, spiegati in breve.

Avviamento commerciale
Il valore che un'attività acquista grazie alla clientela legata ai locali in cui si svolge.

Clausola risolutiva espressa
Il patto per cui un inadempimento indicato nel contratto lo scioglie di diritto, se il proprietario dichiara di avvalersene.

Contributo unificato
La tassa dovuta allo Stato per avviare un procedimento giudiziario.

Convalida
Il provvedimento con cui il giudice conferma la licenza o lo sfratto e ordina il rilascio dei locali.

Diffida ad adempiere
L'intimazione scritta a pagare entro almeno 15 giorni, scaduti i quali il contratto si risolve di diritto.

Diniego di rinnovo
La disdetta alla prima scadenza, consentita al proprietario solo per i motivi indicati dalla legge.

Disdetta
La comunicazione con cui una parte dichiara di non voler rinnovare il contratto alla scadenza.

Fideiussione
La garanzia con cui una banca, un'assicurazione o una persona si impegna a pagare al posto dell'inquilino.

Indennità di occupazione
La somma, pari al canone pattuito, dovuta fino alla riconsegna dall'inquilino che resta nei locali dopo la fine del contratto, salvo il maggior danno (art. 1591 c.c.).

Intimazione
L'atto notificato all'inquilino con cui si chiede il rilascio e lo si cita a comparire davanti al giudice.

Iscrizione a ruolo
Il deposito dell'atto e dei documenti in Tribunale, che registra la causa e la assegna a un giudice.

Licenza per finita locazione
L'intimazione notificata prima della scadenza, per ottenere il rilascio al termine del contratto.

Mediazione
Il tentativo di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato, obbligatorio se, dopo l'opposizione, il giudice dispone il mutamento del rito.

Opposizione
La contestazione con cui l'inquilino si oppone alla richiesta del proprietario, di regola all'udienza di convalida.

Risoluzione
Lo scioglimento del contratto, per esempio a causa dell'inadempimento dell'inquilino.

Visura camerale
Il documento del registro delle imprese con sede, rappresentanti e PEC di un'impresa.

GLOSSARIO · II

Le parole dell'esecuzione

I termini tecnici che troverà negli atti e nelle comunicazioni dello Studio, spiegati in breve.

Accesso
Il sopralluogo dell'ufficiale giudiziario presso l'immobile per eseguire il rilascio.

Atto di precetto
L'intimazione formale ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l'avvertimento che altrimenti si procederà con l'esecuzione forzata.

Copia attestata conforme
Copia del provvedimento certificata come identica all'originale: è, insieme al duplicato informatico, la forma richiesta per eseguirlo.

Decreto ingiuntivo
L'ordine del giudice di pagare una somma; quello emesso con la convalida è subito esecutivo.

Esecuzione forzata
L'insieme delle attività con cui un provvedimento viene attuato anche contro la volontà dell'obbligato.

Forza pubblica
Le forze dell'ordine, di norma Polizia di Stato o Carabinieri, che assistono l'ufficiale giudiziario quando l'inquilino non collabora.

Immissione in possesso
La consegna delle chiavi al proprietario da parte dell'ufficiale giudiziario, che conclude il rilascio.

Notificazione
La consegna ufficiale di un atto al destinatario, con modalità che ne assicurano la conoscenza legale.

Ordinanza di convalida
Il provvedimento con cui il giudice convalida la licenza o lo sfratto e ordina il rilascio dell'immobile (art. 663 c.p.c.).

Pignoramento
L'atto che vincola beni o crediti del debitore, come stipendio o conto corrente, per soddisfare il creditore.

Preavviso di rilascio
L'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica giorno e ora dell'accesso, almeno dieci giorni prima.

Rilascio
La restituzione dell'immobile al proprietario, libero da persone e cose.

Spese vive
I costi materiali della procedura, come contributo unificato, notifiche, diritti dell'ufficiale giudiziario e fabbro, distinti dal compenso dell'avvocato.

Titolo esecutivo
Il documento che consente di ottenere l'esecuzione forzata di un diritto, come l'ordinanza di convalida.

Ufficiale giudiziario
Il pubblico ufficiale del Tribunale (ufficio UNEP) che notifica gli atti ed esegue il rilascio. Redige il **verbale**, il documento che descrive ciò che avviene durante l'accesso.

Verbale di riconsegna
Il documento che attesta la restituzione delle chiavi e lo stato dell'immobile, quando l'inquilino lascia spontaneamente.

DOMANDE FREQUENTI

Le risposte ai dubbi più comuni

? Se lo sfratto è per morosità, devo pagare l'indennità di avviamento?

No. L'indennità non spetta quando il contratto cessa per inadempimento dell'inquilino, né quando è lui a dare disdetta o a recedere (art. 34, legge 392/1978).

? L'inquilino ha ceduto l'azienda. Il nuovo gestore subentra nel contratto?

Sì, anche senza il Suo consenso, se il contratto è ceduto insieme all'azienda e Lei ne riceve comunicazione con raccomandata. Può opporsi per gravi motivi entro 30 giorni; se non ha liberato il vecchio inquilino, può agire anche contro di lui (art. 36).

? E se l'inquilino è una società in crisi o in liquidazione giudiziale?

Intervengono regole speciali: la gestione del contratto può passare a un curatore e alcune azioni sono sospese. Avvisi subito lo Studio appena ne ha notizia, perché i termini per far valere il credito sono stringenti.

? Posso trattenere merce o attrezzature a garanzia del credito?

No. I beni dell'inquilino non possono essere trattenuti di propria iniziativa: si segue la procedura dell'ufficiale giudiziario (art. 609 c.p.c.). Per il credito si procede con il decreto ingiuntivo e il pignoramento; sui beni dell'inquilino presenti nei locali la legge Le riconosce un privilegio (art. 2764 c.c.).

SFRATTO SICURO

Lo Studio La assiste *fino alle chiavi.*

Dalla verifica del contratto alla convalida e, se necessario, nella fase esecutiva fino alla riconsegna dei locali. Le condizioni sono indicate nel mandato; le spese vive restano a Suo carico, senza ricarichi.

CONTATTI

Avv. Danilo Ansalone
Via F.P. Volpe n. 2
84122 Salerno

Tel. 089 0978260
Cell. 328 948 0142
consulenza@daniloansalone.it
sfrattosicuro.it

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e descrive la procedura in termini generali, secondo la normativa vigente a ottobre 2026. Ogni pratica presenta peculiarità proprie: per il Suo caso fanno fede le indicazioni dello Studio.